

1508229-94.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... São Bernardo. Está preso em razão de tráfico de drogas, sendo que responde a processo por integrar associação criminosa. Já respondeu processo por roubo, receptação, tráfico e por porte de arma (gravação áudio visual no SAJ). Além da confissão do réu, as demais provas constantes dos autos permitem a sua condenação.

A testemunha Libania de Paula dos Anjos Silva, policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508229-94.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508229-94.2021.8.26.0564

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SIQUEIRA LIMA

CONCLUSÃO:

Em 19 de abril de 2022, faço os presentes autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Eu, subsc.

Autos digitais controle JECRIM nº 1269/2021

Vistos.

DIEGO SIQUEIRA LIMA, qualificado à fls. 04, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 309, da Lei n.º 9503/97 porque no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 09h30, na Rodovia SP 160, km 25, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, conduzia o veículo GM/Agile, placas EXZ- 4863, na via pública acima descrita, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, conduzia o veículo GM/Agile, placas EXZ- 4863, pela Rodovia SP 160, quando na altura do km 25 perdeu o controle da direção e colidiu contra as defensas de uma alça de acesso, causando um acidente, sem vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e foi constatado que o denunciado não era habilitado. O denunciado gerou perigo de dano ao dirigir veículo automotor sem permissão de dirigir ou habilitação, uma vez que ele o conduzia de maneira irregular e perdeu o controle da direção, colidindo contra as defensas de uma alça de acesso. Assim agindo, causou um acidente e colocou em risco a integridade física de pedestres e condutores.

Foi arrolada apenas uma testemunha pela acusação que instruiu a denúncia com o termo circunstanciado de fls. 7/09.

Não sendo cabível a transação penal, ANPP ou suspensão condicional do processo (fls. 60, item 02), foi designada audiência de instrução e julgamento.

O réu foi citado e intimado pessoalmente (fls. 100).

A folha de antecedentes encontra-se juntada a fls. 71/77 e a certidão SGC, a fls. 101/105.

Realizada a audiência, foi oferecida resposta oral, vindo a denúncia a ser recebida (em 19.04.2022). Na sequência, a testemunha foi inquirida, seguindo-se com o interrogatório do réu. As partes debateram oralmente. O Ministério Público sustentou pedido de condenação nos moldes da denúncia e a Defesa insistiu pela absolvição do réu em virtude da vulnerabilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão de benefícios legais (gravação audiovisual no SAJ – fls. 106/112).

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.4/5, pelo termo circunstanciado de fls.7/9 e pelas provas orais colhidas em Juízo.

A autoria, tal como a materialidade, restou igualmente comprovada.

Em solo policial, o réu relatou que se encontrava em sua residência quando decidiu pegar as chaves do veículo de sua mãe sem a autorização dela e que durante o trajeto acabou perdendo a direção do veículo, causando o acidente (fls.7).

Em Juízo, o réu declarou que no dia dos fatos realmente estava conduzindo o veículo pela Rodovia dos Imigrantes e como estava chovendo perdeu a direção do carro e acabou atingido o guard rail na alça de acesso da rodovia. Chamou o guincho, sendo que depois veio a Polícia Rodoviária. Estava sozinho no carro e estava vindo de São Paulo para São Bernardo. Está preso em razão de tráfico de drogas, sendo que responde a processo por integrar associação criminosa. Já respondeu processo por roubo, receptação, tráfico e por porte de arma (gravação áudio visual no SAJ). Além da confissão do réu, as demais provas constantes dos autos permitem a sua condenação.

A testemunha Libania de Paula dos Anjos Silva, policial militar, afirmou que se recordava do acusado, sendo que atendeu a uma ocorrência de um acidente em que ele se envolveu. Afirmou que não se recordava como o acidente tinha ocorrido, mas lembrou-se que o réu, que era condutor do veículo acidentado, não era habilitado para conduzir veículos. Não conhecia o réu anteriormente. (gravação audiovisual no SAJ).

Concernente ao delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a prova colhida é firme e segura a revelar que o acusado trafegava com o veículo pela via pública, mas não possuía devida permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores. Não obstante, ao revés do que alega a Defesa, o réu na condução do veículo automotor sem estar habilitado, não só gerou perigo, como efetivamente ocasionou dano, uma vez que perdeu o controle do veículo vindo a colidir contra o guard rail da rodovia, na alça de acesso da rodovia.

Deveras, o robusto conjunto probatório demonstrou que o réu teve sua conduta amoldada ao texto legal, pois, conforme nos ensina o renomado jurista Damásio E. de Jesus, in Crimes de Trânsito, ed. Saraiva: “Exige-se que o motorista dirija o veículo sem habilitação e de forma anormal (fazendo ziguezague, fechando outros veículos, 'aos trancos e barrancos', aos solavancos, invadindo cruzamento, subindo com o veículo na calçada, avançando o sinal vermelho, ultrapassando pela direita, na contramão de direção, abalroando veículos etc.)” (p. 207).

E, no caso, o réu não conduzia o veículo normalmente pela rodovia, tanto que perdeu o controle sobre o seu conduzido, vindo a atingir o guard rail da rodovia.

E mais “Não é necessário provar que alguém sofreu sério, real e direto perigo de dano. A acusação precisa demonstrar o comportamento anormal do motorista, capaz de causar, a qualquer condutor, passageiro ou e no local, risco de dano.” (p. 215).

Exsurge, assim, dos elementos probatórios integrantes dos autos que o réu não possuía habilitação para dirigir veículos automotores e dirigiu de forma anormal, tanto que provocou a colisão em questão, conduta que se amolda ao tipo previsto no

artigo 309 do CTB.

Configurado, portanto, o ilícito penal pelo acusado conforme descrito na denúncia, ou seja, o crime definido no artigo 309, da Lei nº 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, passarei à dosagem da pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

O réu já se viu envolvido com a prática de crimes ao longo de sua vida, indicando ter personalidade distorcida. Já se viu condenado por porte ilegal de arma de fogo (autos nº 8569-93/2007, da 10ª Vara Criminal de São Paulo), por tentativa de latrocínio (autos nº 20.878-49/2007, da 5ª Vara Criminal de São Paulo); por roubo (autos nº 74.838-12/2010, da 24ª Vara Criminal de São Paulo), bem como por tráfico de drogas, receptação dolosa e corrupção ativa (autos nº 150.2181-06/2021, da 2ª Vara Criminal local). Atualmente está sendo acusado de integrar organização criminosa (autos nº 153.2450-68/2020, da 2ª Vara de Crimes de Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Capital de São Paulo), tudo apontado na certidão de fls. 101/105. Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de detenção. Na segunda etapa da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência como demonstra a certidão de fls 105/105 (autos nº 32.874-39/2010, da 10ª Vara Criminal de São Paulo – condenado por receptação dolosa), motivo pelo qual aumento a sua pena de 1/6 (um sexto), totalizando 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Ressalto que, apesar da confissão espontânea do acusado tanto em solo policial quanto em Juízo, o que configura a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, no caso, há de prevalecer a agravante da reincidência, na forma do artigo 67 do Código Penal, consoante recente entendimento jurisprudencial: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO." (STF - ARE 873289, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 13/03/2015, DJe de 17/03/2015).

Assim, torno definitiva a pena acima aplicada ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Muito embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é certo que o réu é reincidente, como demonstrado pela certidão de fls.101/105, ostentando péssimos antecedentes, indicando que não é afeito a benefícios que dependam de autodisciplina e de senso de responsabilidade, que ele já demonstrou não possuir. Assim, socialmente não se mostra adequada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem a concessão de “sursis”. E, por idênticas razões, há de se iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar DIEGO SIQUEIRA LIMA, RG nº 44.912.175, pela prática do crime definido no artigo 309, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, a 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão contra ele.

Arcará o réu, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, se o caso, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal. P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 19 de abril de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA